

قضية تنفيذية حقوقية ٢٠٢٣/٤١٧٣

بناءً على القرار المتخذ من هيئة المحكمة المؤلفة بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية ذات الرقم أعلاه من قبل هيئة محكمة بداية تنفيذ أريد على قطعة الأرض رقم (١٣٦) من حوض رقم (٢) الحصاص من لراضي حكماً (بندي ريد الكبرى)

بين لنا ما يلي:

- ١- بيان اذا كانت للمبيزات تطابق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض من جهة أخرى.
- ٢- وصف القطعة وما عليها موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً.
- ٣- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض وما عليها من بناء موضوع الدعوى وما عليها على واقع الثبوت.
- ثبين ان المبيزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض من جهة أخرى وهي من نوع ملك داخل التنظيم تقع على شارع تنظيمي مفتوح ومعبد من الجهة الشماليه ومقام على القطعه بناء سكني مؤلف من طابقين طابق تسويه وطابق ارضي وتحيطها الابنيه السكنيه من جميع الجهات وتتوافر لها الخدمات العامه

- ويتألف على ما ذكر أصله فأنني أبين مواصفات البناء على النحو التالي :
- مطابق نسويه وهو مؤلف غرفه نوم ١ + صالون كبير عدد ١ + مطبخ مفتوح على صاله خزائنه السفليه من الالمنيوم وارضيته من السيراميك + حمام ١ شبابيكها من الالمنيوم وأبوابها الداخليه من الاباجورات والابواب الخارجيه من الحديد مدهونه بعدة ألوان ويتألف من الاسمنت والاعفده الخرسانيه وارضيتها من البلاط التيلدي ومساحته ٣٤٤ متر
- أما الطابق الأرضي مؤلف من مطبخ مفتوح على صالون خزائنه من الالمنيوم وارضيته من السيراميك ومفتوح على صاله كبيره + حمام ٢ من السيراميك + صالون كبير + غرفه نوم أبوابها من الخشب والابواب الخارجيه خشب مفتوحة على برزده خارجيه من ضمن البناء شبابيكها من الالمنيوم وارضيتها من البلاط البلدي ومساحته ٣٤٤ م

المقرر الثاني:

على ضوء الاستئناس بحركة الأراضي والمعاملة والاطلاع على نظام التقديرات وحركة المبيعات بتلك المنطقة باندني
قدرة قيمة المتر المربع الواحد من البناء (التسوية) وما يحسبه من الارض على النحو التالي:

مبلغ ١٢٠ دينار

وعليه يصبح قیحة التصویه ۱۲۰۰۳۴۴ = ۱۲۸۰ دینار

يقتدر قيمة البناء الأرضي بمبلغ ١٤٠ دينار وما يصيبه من الأرض

وَيُصْبِحُ قِيَمَتُهُ = ١٤٠ * ٣٤٤ = ٤٨١٦٠ دِينَار

وتاليه تصبى قيمه الأرض وما عليها من بناء ٨٤١٦٠ + ٤١٢٨٠ = ٨٩٤٤٠ دينار

- تم مراعاة قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم ٢٠١٧/٣١ لتوضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وإبداء رايه حول ما ورد فيها وإن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وإن يقوم بالانصاح عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة ذلك وكذلك التقيد بعدم تسلم وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة إعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الانصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي طرف قبل تلاوته من قبل المحكمة وإعادة الوثائق والمستندات للمصلحة إليه مع تقرير الخبرة وإن رفق تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته وإن يشمل تقرير خبرته على اسمه الكامل بعنوانه ومكان عمله وفيما إذا قام بأجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع الآخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون إن ينكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها أو افترضها في أرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة لأمر محل الكشف وعدد المرات التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى وتعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها بتقرير خبرته إرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجه والآراء والاستنتاجات التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها.

تم اعتماد المادة ٨٢، ٨٤، ٨٥ من قانون المحاكمات حيث لا يوجد لنا أي صلة أو قرابة تربطنا بأصحاب العلاقة وقد منا بمهمتنا بأمانة وإخلاص واستغرقت مدة العمل في التقرير ٣ ساعات وتم اعتماد مبرزات المحكمة.

وهذه خبرتنا وأقبلوا الاحترام

خبير

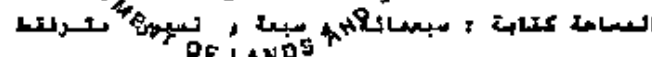
المساح فارس العمري

٢٠٢٦/٣/٢٥



ع : الأول : ملك

المثلية : ٥



DLS9430 E340-V

43-018757

المميز: 5340-V28J97